له) اى للمشترى (فقط) أى دون البائع (الثالث) من أقسام الخيار فى البيع (خيار الغبن)
الخارج عن العادة نصا (وهو أن يبيع ما) أى شيأ (يساوى عشرة بثمانية أو يشترى ما) أى شيأ
(يساوى ثمانية بعشرة فيثبت الخيار) لمن غبن بين الفسخ والامساك وهو على التراخى لا يسقط
الا بما يدل على الرضا (ولا أرش مع الامساك) للمبيع لان الشارع لم يجعل له ذلك ومثل البيع فى
ثبوت خيار الغبن اجارة (الرابع) من أقسام الخيار فى البيع (خيار التدليس) ويثبت للمشترى
(وهو ان يدلس البائع على المشترى ما يزيد به الثمن) وان لم يكن عيبا (كتصرية اللبن) أى جمعه
(فى الضرع) أى ضرع بهيمة الانعام (وتحمير الوجه وتسويد الشعر) من الرقيق وتجعيده وجمع
ما استرخى وارساله عند عرضها (فيحرم) التدليس ككتم عيب للغرور والعقد صحيح ولا أرش فيه
بل اذا أمسك فمجانا فى غير الكتمان (ويثبت للمشترى) بالتدليس (الخيار) بين الامساك والرد
(حتى ولو حصل التدليس من البائع) فى المبيع (بلا قصد) من أحد لان عدم القصد لا أثر له
فى ازالة ضرر المشترى وان دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن كتسبيط الشعر أو علم المشترى
بالتدليس لم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه (الخامس) من أقسام الخيار فى البيع
(خيار العيب) وما بمعناه (فاذا وجد المشترى بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع) على البائع
بلا نزاع فى ملكه لان مطلق العقد يقتضى السلامة وحيث ظهر معيبا ثبت له خيار الرد
استدراكا لما فاته وازالة لما يلحقه من الضرر فى بقائه فى ملكه ناقصا عن حقه (بنمائه المتصل)
لا المنفصل كثمرة شجرة وولد بهيمة (وعليه) أى على المشترى (أجرة الرد) لانه باختيار الرد انتقل
ملك المبيع عنه الى بائع فعلق بالمشترى حق التوفية (ويرجع بالثمن كاملا) على البائع قال الامام
أحمد رحمه الله تعالى فى رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة ان اباقه كان موجودا فى يد البائع يرجع
بجميع الثمن لانه غر المشترى ويتبع البائع عبده (وبين امساكه ويأخذ الارش) وذلك لان
المتبايعين تراضيا على ان العوض فى مقابلة المعوض فكل جزء من العوض يقابله جزء من
المعوض ومع العيب فات جزء منه فله الرجوع ببدله وهو الارش * (تنبيه) * الارش قسط ما بين
قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن كما اذا
قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية والثمن خمسة عشر مثلا فالنقص خمس القيمة فيرجع بخمس
الثمن وهو ثلاثة ويحل أخذ الارش ما لم يفض الى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم أو شراء قفيز
مما يجرى فيه ربا بمثله ويجده معيبا فانه يمسك أو يرد مجانا (ويتعين الارش مع تلف المبيع عند
المشترى) قال فى الاقناع وشرحه فصل وان أعتق المشترى العبد أو عتق عليه أو قتل أو
استولد الامة أو تلف المبيع ولو بفعله أى المشترى كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه
غير عالم بعيبه ثم علم تعين الارش (ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشترى فيحرم)
على البائع الكتم لانه غرر (ويذهب على البائع) ان تلف بغير فعل المشترى كالموت (ويرجع
المشترى (على البائع) بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخى) لانه خيار شرع لدفع ضرر
متحقق فلم يبطل بالتأخير الخالى من الرضا به كخيار القصاص (ولا يسقط) طلب المشترى به (الا
ان وجد من المشترى ما يدل على رضاه كتصرفه) فيه عالما بعيبه باجارة أو اعارة أو نحو ذلك
(واستعماله لغير تجربة) كالوطء والحمل على الدابة (ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع) ولا رضاه